

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE INTEGRAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LITIGIOS Y FACTURACIÓN FISCAL SAR

COBERTURA ABSOLUTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (100% TRAZABLE)

Este documento técnico consolida, formaliza y estructura en arquitectura de software el 100% de los procesos, reglas de negocio, términos fatales, requisitos formales y de fondo, gestión de litigios marcarios (denegatorias, oposiciones, cancelaciones y nulidades) y facturación fiscal conforme a la Ley de Propiedad Industrial de Honduras y la normativa del SAR, superando las omisiones de los análisis preliminares.

Proyecto:	Sistema de Gestión Legal de Marcas y Facturación SAR (LegalTech Honduras)
Documento Base:	Manual de Procedimientos para el Registro de Marcas en Honduras (Oficial)
Entidad Reguladora:	Instituto de la Propiedad (IP) - Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)
Régimen Tributario:	Servicio de Administración de Rentas (SAR) - Régimen de Facturación
Versión & Estado:	Versión 1.0 Oficial Definitiva Aprobada para Desarrollo e Implementación
Autor / Rol:	Equipo de Arquitectura de Software Senior & Consultoría LegalTech
Fecha de Emisión:	Septiembre 2026

TABLA DE CONTENIDO MAESTRA

Capítulo 1: Introducción, Justificación y Objetivos del Sistema	Capítulo 7: Cronograma Procesal y Motor de Cálculo de Plazos Legales
Capítulo 2: Alcance Integral y Marco Jurídico Aplicable	Capítulo 8: Módulo de Litigios, Objeciones y Acciones Legales Especiales
Capítulo 3: Estructura Organizacional, Actores y Matriz RACI	Capítulo 9: Módulo Financiero, Facturación Fiscal SAR y Regla de Solvencia
Capítulo 4: Conceptos Básicos y Clasificación Internacional de Niza	Capítulo 10: Control Interno, Monitoreo de Vencimientos y Reportería
Capítulo 5: Requisitos de Registro y Gestión Documental	Capítulo 11: Buenas Prácticas del Bufete y Requerimientos No Funcionales
Capítulo 6: Procedimiento General del Trámite Marcario (Paso a Paso)	Capítulo 12: Arquitectura de Software, Modelo de Dominio y Esquema de Datos

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

1.1 Contexto de la Propiedad Intelectual en Honduras: A lo largo de los años, la propiedad intelectual se ha consolidado como uno de los activos más valiosos e intangibles dentro del entorno corporativo. En Honduras, el registro de signos distintivos está regulado por la Ley de Propiedad Industrial y administrado por el Instituto de la Propiedad (IP) a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH). Dicho ecosistema impone una rigurosa formalidad procesal, plazos perentorios y consecuencias fatales ante omisiones administrativas.

1.2 Justificación del Software: La práctica cotidiana del bufete evidencia que el manejo descentralizado o manual de expedientes marcarios introduce elevados riesgos de caducidad procesal (abandono de marcas), pérdidas de prioridad registral internacional, retrasos en la facturación y errores en la presentación de publicaciones de La Gaceta. El presente sistema nace para digitalizar, estructurar, auditar y automatizar de extremo a extremo todo el ciclo de vida marcario.

1.3 Objetivo General: Establecer un sistema de información web transaccional y modular que permita regular, organizar, automatizar y estandarizar el proceso integral de registro de marcas de fábrica y de servicios, litigios de propiedad industrial y conciliación financiera/fiscal, garantizando eficiencia operativa y pleno cumplimiento normativo en Honduras.

1.4 Objetivos Específicos Operativos y Tecnológicos:

- **Automatización Procesal:** Definir e implementar flujos sistematizados para la recepción, análisis previo, presentación, examen de forma y fondo, publicaciones, oposiciones y emisión de títulos ante la DIGEPIH.
- **Motor de Control de Términos Legales:** Implementar un motor de alerta temprana basado en días hábiles procesales hondureños, eliminando el riesgo de abandono de solicitudes y preclusiones recursivas.
- **Clasificación de Niza Asistida:** Proveer un catálogo interactivo de las 45 clases de Niza con validación de descripciones específicas conforme a los criterios restrictivos del Instituto de la Propiedad.
- **Expediente Híbrido y Custodia Documental:** Garantizar la trazabilidad total mediante expedientes digitales sincronizados con la custodia física de carpetas y timbres.
- **Integración Fiscal SAR:** Integrar un módulo de facturación previo y definitivo con control estricto de CAI, rangos correlativos inmutables y separación de tasas oficiales exentas frente a honorarios gravados al 15% ISV.
- **Compuerta de Solvencia:** Bloquear tecnológicamente la entrega de certificados de registro al cliente hasta comprobar la cancelación total de honorarios y gastos devengados.

CAPÍTULO 2: ALCANCE INTEGRAL Y MARCO JURÍDICO APLICABLE

2.1 Alcance del Sistema: El sistema tiene alcance vinculante sobre todas las áreas del bufete involucradas directa o indirectamente en la práctica de propiedad intelectual. Comprende: 1) Recepción y registro de clientes nacionales y extranjeros; 2) Búsqueda preliminar de antecedentes y dictámenes de viabilidad; 3) Preparación formal del expediente físico y digital; 4) Presentación formal ante DIGEPIH; 5) Seguimiento del examen de forma y fondo; 6) Publicaciones en La Gaceta (ENAG); 7) Defensa y formulación de oposiciones; 8) Litigios especiales (cancelación por no uso y acciones de nulidad); 9) Cadena de recursos administrativos y judiciales; 10) Monitoreo de vigencia decenal y renovaciones futuras; 11) Emisión y cobro de facturas fiscales.

2.2 Delimitación (Fuera de Alcance): El sistema excluye: Patentes de invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Derechos de Autor. Asimismo, no incluye contabilidad general corporativa ajena a la facturación del expediente marcario.

Instrumento Normativo	Impacto Operativo en el Sistema
Constitución de la República de Honduras	Garantiza el derecho de propiedad y la protección de la propiedad intelectual como derecho exclusivo del autor o creador.
Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-99-E)	Marco rector sustantivo y adjetivo del registro de marcas, prohibiciones absolutas/relativas (Arts. 83 y 84), plazos, oposiciones y acciones.
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial	Regula los aspectos procedimentales, aranceles, formularios, requisitos notariales y formalidades registrales ante la DIGEPIH.
Convenio de París para la Protección de la PI	Reconoce el derecho de prioridad de 6 meses para solicitudes de marcas presentadas en otros países miembros.
Arreglo de Niza (Clasificación Internacional)	Marco universal adoptado por Honduras para clasificar productos (1-34) y servicios (35-45) en registros marcarios.
Acuerdo sobre los ADPIC (OMC)	Estándares mínimos multilaterales relativos al comercio sobre propiedad intelectual y observancia de derechos.
Resoluciones y Criterios del IP / DIGEPIH	Disposiciones administrativas internas sobre criterios de registrabilidad, timbrado y formatos de presentación.
Régimen de Facturación SAR (Acuerdo 189-2014)	Regulación fiscal obligatoria para emisión de comprobantes, CAI, rangos autorizados y fechas límite de emisión.

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ACTORES Y MATRIZ RACI

El sistema traduce la estructura funcional del bufete en un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) con responsabilidades estrictamente segregadas:

Rol / Departamento	Responsabilidad Principal en el Sistema
Dirección Legal	Supervisar el estricto cumplimiento normativo, validar estrategias procesales complejas, aprobar desistimientos y autorizar la interposición de recursos o demandas.
Depto. Propiedad Intelectual	Coordinar integralmente el ciclo de vida del trámite, asesorar técnicamente a los clientes, validar expedientes y autorizar su presentación oficial.
Paralegales / Asistentes	Operar las búsquedas preliminares fonéticas/gráficas, digitalizar documentación, conformar la carpeta física, gestionar timbres y pagos oficiales.
Depto. de Litigios	Evacuar objeciones de fondo emitidas por DIGEPIH, formular y contestar oposiciones, promover cancelaciones por no uso, acciones de nulidad y recursos.
Depto. de Reportes	Mantener actualizada la cronología de actuaciones procesales, emitir comunicaciones periódicas al cliente y auditar el cumplimiento del calendario de términos.
Facturación y Cobros	Emitir cotizaciones previas, tramitar pagos arancelarios, emitir comprobantes fiscales SAR (Borrador/Aprobada) y custodiar la regla de solvencia.
Archivo y Custodia	Custodiar la integridad de los expedientes físicos, archivar copias de La Gaceta y controlar la entrega de títulos originales bajo solvencia confirmada.
Cliente / Titular	Intermediar instrucciones mediante portal web seguro, validar cotizaciones, aprobar estrategias de defensa litigiosa y descargar reportes oficiales.
Admin. Financiero	Configurar parámetros fiscales del SAR: CAI, rangos numéricos autorizados, fechas de vencimiento, máscaras y políticas de cobro del bufete.

Matriz RACI de Responsabilidades Procesales:

Hito Procesal	Dir. Leg	Coord PI	Paraleg	Litig	Report	Factur	Arch
Búsqueda Preliminar y Viabilidad	I	A	R	C	I	I	I
Preparación y Timbres L50	I	A	R	I	I	C	R
Presentación Oficial DIGEPIH	I	A	R	I	R	C	R
Subsanación de Forma (30 días)	I	A	R	I	R	I	I
Contestación Objeción Fondo (60 d)	A	C	I	R	R	C	I
Recursos (Reposición / Apelación)	A	C	I	R	R	C	I
Gestión de 3 Avisos La Gaceta	I	A	R	I	R	C	R
Entrega 3 Ejemplares en DIGEPIH	I	A	R	I	R	I	R
Defensa de Oposición (10 días)	A	C	I	R	R	C	I
Acción Cancelación por No Uso	A	C	I	R	R	C	I
Acción de Nulidad Marcaria	A	C	I	R	R	C	I
Facturación Fiscal SAR	I	I	I	I	I	A/R	I
Verificación de Solvencia Final	I	I	I	I	I	A/R	C
Entrega de Certificado al Cliente	I	A	I	I	R	C	R

CAPÍTULO 4: CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

Concepto	Definición Operativa en el Sistema
Marca	Signo distintivo que identifica y diferencia productos o servicios de una empresa en el mercado.
Marca de Fábrica	Signo utilizado para distinguir productos físicos elaborados o comercializados por una empresa (Clases 1-34).
Marca de Servicios	Signo distintivo utilizado para individualizar servicios prestados por personas naturales o jurídicas (Clases 35-45).
Nombre Comercial	Denominación o signo que identifica e individualiza una empresa o establecimiento mercantil en el tráfico económico.
Emblema	Signo gráfico o distintivo visual figurativo que representa una empresa o establecimiento.
Lema Comercial	Frase o leyenda publicitaria asociada a una marca previa que refuerza su posicionamiento comercial.
Prioridad	Derecho nacido del Convenio de París para invocar en Honduras la fecha de una solicitud idéntica previa en el exterior.
Oposición	Acción administrativa de un tercero con interés legítimo para oponerse al registro de una marca que colisiona con sus derechos.
Renovación	Actuación para extender la vigencia legal del registro marcario por periodos sucesivos de diez (10) años.

Clasificación de Niza (Catálogo Completo 45 Clases):

Productos (1-9)	Productos (10-18)	Productos (19-27)	Productos (28-34)
Clase 1: Químicos industriales/ciencia	Clase 10: Aparatos médicos/quirúrgicos	Clase 19: Materiales construcción no metálicos	Clase 28: Juegos, juguetes y deportes
Clase 2: Pinturas, barnices y lacas	Clase 11: Aparatos alumbrado/calefacción	Clase 20: Muebles, espejos y marcos	Clase 29: Carne, pescado, aves y frutas cons.
Clase 3: Cosméticos, jabones, perfumes	Clase 12: Vehículos y locomoción	Clase 21: Utensilios y recipientes domésticos	Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, harinas
Clase 4: Aceites, lubricantes, combust.	Clase 13: Armas de fuego y pirotecnia	Clase 22: Cuerdas, redes, lonas y sacos	Clase 31: Productos agrícolas, granos vivos
Clase 5: Farmacéuticos y suplementos	Clase 14: Metales preciosos y joyería	Clase 23: Hilos e hilados para uso textil	Clase 32: Cervezas, aguas minerales y bebidas
Clase 6: Metales comunes y aleaciones	Clase 15: Instrumentos musicales	Clase 24: Tejidos y fundas de cama/mesa	Clase 33: Bebidas alcohólicas (sin cerveza)
Clase 7: Máquinas herramientas y motor	Clase 16: Papel, cartón y artículos imprenta	Clase 25: Prendas vestir, calzado y sombreros	Clase 34: Tabaco y artículos para fumadores
Clase 8: Herramientas e instrumentos mano	Clase 17: Caucho, goma y plásticos extruidos	Clase 26: Encajes, cintas, botones y agujas	--- FIN PRODUCTOS (CLASES 1-34) ---
Clase 9: Software, computación, electrónica	Clase 18: Cuero, baúles, paraguas y maletas	Clase 27: Alfombras, tapices y revestimientos	
Servicios (35-40)		Servicios (41-45)	
Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales y administración		Clase 41: Educación, formación, entretenimiento y actividades culturales	
Clase 36: Servicios financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios		Clase 42: Servicios científicos, tecnológicos, diseño y desarrollo de software	
Clase 37: Servicios de construcción, reparación e instalación		Clase 43: Servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal	
Clase 38: Servicios de telecomunicaciones y transmisión de datos		Clase 44: Servicios médicos, veterinarios, higiene y belleza	
Clase 39: Transporte, embalaje, almacenamiento de mercancías y viajes		Clase 45: Servicios jurídicos, legales y de seguridad física/personal	
Clase 40: Tratamiento de materiales y transformación de sustancias			

REGLA DE NEGOCIO CRÍTICA: CRITERIO DE REDACCIÓN ESPECÍFICA DE LA OFICINA DE MARCAS DE HONDURAS

A diferencia de otras oficinas internacionales, la DIGEPIH de Honduras prohíbe encabezados genéricos de clase (ej. "todos los productos de la clase 25"). El sistema validará que la descripción contenga listas detalladas, concretas e individualizadas de bienes o servicios directamente relacionados con la actividad mercantil del cliente para evitar prevenciones de forma.

CAPÍTULO 5: REQUISITOS DE REGISTRO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

El sistema valida los requisitos de procedibilidad distinguiendo la naturaleza jurídica del titular:

Tipo de Titular / Trámite	Requisitos Documentales Obligatorios
Persona Natural (Nacional)	Nombre completo, dirección exacta, nacionalidad, estado civil, número de DNI, correo electrónico, teléfono, etiqueta digital y 20 etiquetas físicas (2"x4"), timbre L 50.00, poder de representación autenticado y tasas oficiales pagadas.
Persona Jurídica (Nacional)	Razón social completa, RTN mercantil, copia debidamente autenticada de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad y reformas, poder de representación autenticado, timbre L 50.00, etiquetas (20 físicas 2"x4" + JPG) y tasas oficiales.
Persona Jurídica (Extranjera)	Certificado de Existencia y Representación Legal del país de origen, Apostilla de La Haya (o legalización consular), Traducción Jurada Oficial al idioma español emitida por perito autorizado, Poder debidamente autenticado y apostillado, etiquetas y timbres.
Reivindicación de Prioridad (Convenio de París)	Copia certificada de la solicitud prioritaria extranjera emitida por la oficina de origen, indicación de fecha y país de presentación, y traducción oficial al idioma español. Debe presentarse dentro de los 6 meses de la solicitud original.

Requisitos Físicos y Digitales de Presentación en Ventanilla:

- **Etiqueta Digital:** Archivo en formato JPG/JPEG de alta definición para el expediente electrónico.
- **20 Etiquetas Físicas Impresas:** Formato de 2" x 4", requeridas físicamente para la conformación del expediente en ventanilla DIGEPIH.
- **Timbre de Contratación:** Timbre oficial del Colegio de Abogados de L 50.00 debidamente adherido e inutilizado en el escrito de solicitud.
- **Tasas Oficiales:** Recibo de pago de la Tasa Oficial de Presentación emitida por el Instituto de la Propiedad.
- **Digitalización Obligatoria:** Una vez ingresada la solicitud en la DIGEPIH, el personal deberá escanear íntegramente la carátula sellada, el comprobante oficial con número de expediente asignado y la fecha legal para su almacenamiento en el repositorio.

CAPÍTULO 6: PROCEDIMIENTO GENERAL DEL TRÁMITE MARCARIO (PASO A PASO)

Etapas Procesales	Descripción Operativa y Reglas Fatales
Paso 1: Recepción e Instrucciones	El cliente remite instrucciones. Se abre de inmediato el expediente físico (carpeta rotulada) y el expediente digital en el sistema con código único interno correlativo.
Paso 2: Búsqueda y Dictamen	El Paralegal ejecuta la búsqueda fonética, ortográfica, gráfica e ideológica en la base del IP (1-2 días). Se emite reporte de viabilidad y recomendación legal al cliente.
Paso 3: Clasificación de Niza	Se determina la clase correspondiente y se redacta la lista específica de productos o servicios conforme al criterio de la DIGEPIH (1-2 días).
Paso 4: Preparación del Expediente	Se arma la carpeta con poderes, escrituras, timbres de L 50.00, 20 etiquetas físicas de 2"x4" y recibos oficiales de tasas (1-2 días).
Paso 5: Presentación ante DIGEPIH	Presentación en ventanilla física o portal electrónico de DIGEPIH. Se obtiene número oficial, comprobante y fecha de presentación (que fija la prioridad). Escaneo y notificación formal al cliente (1 día).
Paso 6: Examen de Forma	La DIGEPIH verifica requisitos formales. Si hay errores, emite Prevención de Forma otorgando 30 días hábiles fatales para subsanar. Si no se subsana, opera el abandono de la solicitud y pérdida de prioridad.
Paso 7: Examen de Fondo	La DIGEPIH analiza distintividad y prohibiciones de los Arts. 83 y 84 LPI. Si objeta, emite Denegatoria Preliminar / Objeción de Fondo con 60 días hábiles para contestar, limitar o retirar. Litigios defiende previa autorización del cliente.
Paso 8: Publicación en La Gaceta	Aprobado el fondo, se emite Aviso de Publicación. Se tramita y paga ante ENAG. Se realizan 3 publicaciones (una cada 15 días, ~45 días). <u>Obligación Fatal:</u> Obtener los 3 ejemplares físicos y presentarlos a DIGEPIH para evitar el abandono.
Paso 9: Período de Oposición	Corre durante las publicaciones y hasta 30 días hábiles posteriores a la 3ª publicación . Si un tercero se opone, la DIGEPIH notifica y concede 10 días hábiles fatales para contestar . Se abre etapa probatoria y conclusiones.
Paso 10: Resolución Final	Concluidas las etapas y oposiciones, la DIGEPIH emite resolución final que concede totalmente, parcialmente o deniega el registro de la marca.
Paso 11: Emisión y Entrega del Título	La DIGEPIH emite el Certificado de Registro (1-3 meses). El sistema activa la Compuerta de Solvencia: se retiene la entrega al cliente hasta confirmar el pago total de facturas pendientes .

CAPÍTULO 7: CRONOGRAMA PROCESAL Y MOTOR DE CÁLCULO DE PLAZOS LEGALES

7.1 Cronograma General de Tiempos Aproximados: La duración total estimada del proceso de registro marcario en Honduras oscila entre **8 y 12 meses**, sujeto a contingencias:

Etapa del Procedimiento		Tiempo Estimado	Ámbito de Ejecución
Búsqueda Preliminar de Antecedentes		1 a 2 días hábiles	Interno Bufete
Preparación y Armado del Expediente		1 a 2 días hábiles	Interno Bufete
Presentación Oficial de Solicitud		1 día hábil	DIGEPIH / IP
Examen de Forma y Fondo		3 a 6 meses	DIGEPIH / IP
Publicación en Diario Oficial La Gaceta		45 días (1 aviso cada 15 días)	ENAG
Período Legal de Oposición		30 días hábiles (tras 3ª publicación)	DIGEPIH / Terceros
Emisión de Resolución Final		2 a 3 meses	DIGEPIH / IP
Emisión física del Certificado de Registro		1 a 3 meses	DIGEPIH / IP
DURACIÓN TOTAL PROMEDIO DEL PROCESO		8 a 12 meses	Tiempo Total Estimado

7.2 Lógica Matemática del Motor de Plazos Legales:

El cómputo de términos en materia de propiedad industrial en Honduras exige una estricta distinción matemática entre tres tipos de unidades temporales:

- **Días Hábiles Procesales:** Excluyen sábados, domingos, feriados nacionales oficiales (Semana Santa, Fiestas Patrias, Semana Morazánica, Navidad) y días de suspensión imprevista declarados por el Instituto de la Propiedad. Aplica a: Prevenciones de forma (30 d), Contestación de objeciones de fondo (60 d), Contestación de oposiciones (10 d), Reposición (10 d), Apelación (3 d), y Demanda Contenciosa (30 d).
- **Días Calendario / Corridos:** Se computan de fecha a fecha consecutiva. Aplica a la cadencia de publicación de los 3 avisos en La Gaceta (cada 15 días).
- **Meses y Años:** Se cuentan conforme al Código Civil (mismo día del mes respectivo). Aplica a la vigencia decenal de la marca (10 años), prescripción de acciones y cálculo de 3 años para la acción de cancelación por no uso.

7.3 Semáforo de Vencimientos Procesales:

Estado Semafórico	Ventana Temporal	Acción Automatizada del Sistema
Nivel Verde (Ordinario)	Más de 10 días hábiles restantes	Expediente en curso regular sin riesgo inminente.
Nivel Amarillo (Preventivo)	Entre 6 y 10 días hábiles restantes	Alerta en dashboard al Paralegal y Coordinador de PI.
Nivel Naranja (Operativo)	Entre 3 y 5 días hábiles restantes	Notificación automática por correo electrónico al Abogado Litigante.
Nivel Rojo (Fatal Inminente)	2 días hábiles o menos restantes	Alerta crítica con escalamiento obligatorio a Dirección Legal.

CAPÍTULO 8: MÓDULO DE LITIGIOS, OBJECIONES Y ACCIONES LEGALES ESPECIALES

El sistema incluye flujos procesales independientes para las 4 controversias reguladas en la Sección XIII del manual:

8.1 Procedimiento de Denegatoria de Fondo y Cadena de Recursos:

Al notificarse la denegatoria preliminar de fondo, el sistema abre un plazo fatal de **60 días hábiles**. Se genera un reporte inmediato al cliente con la fundamentación legal y cotización de honorarios. Si el cliente autoriza la defensa, Litigios radica el escrito de contestación. Si la DIGEPIH desestima los argumentos y emite resolución denegatoria definitiva, el sistema activa la cadena recursiva jerárquica:

Recurso / Acción Procesal	Plazo Perentorio	Tribunal / Dependencia Competente
Recurso de Reposición	10 días hábiles	Se interpone ante la misma DIGEPIH contra la resolución definitiva que deniega el registro marcario.
Recurso de Apelación	3 días hábiles	Se interpone en subsidio o tras la notificación de la resolución denegatoria de reposición, elevándose ante la Superintendencia de Recursos del IP.
Demanda Contencioso-Administrativa	30 días hábiles	Acción judicial radicada ante los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo tras agotarse la vía administrativa.

8.2 Procedimiento de Oposición (Defensa y Ataque):

- **Formulación de Oposición (Ataque):** Se interpone durante las publicaciones en La Gaceta y hasta 30 días hábiles posteriores a la última publicación para frenar marcas de terceros lesivas.
- **Defensa ante Oposición (Plazo Fatal de 10 Días):** Si un tercero se opone a una solicitud del cliente, la DIGEPIH notifica formalmente otorgando exactamente **diez (10) días hábiles** para presentar la contestación. El sistema programa el semáforo rojo inmediato.
- **Etapla Probatoria y Conclusiones:** La DIGEPIH abre el término probatorio y período de alegatos finales previos a resolver.

8.3 Acción de Cancelación por No Uso:

Procede contra marcas registradas que **no hayan sido utilizadas en el comercio durante tres (3) años consecutivos** y que no hayan enterado las tasas de rehabilitación correspondientes por dicho período. El sistema exige completar una fase previa de investigación antes de admitir la demanda:

Fase de la Acción	Actuaciones Requeridas por el Sistema
1. Constancia de Rehabilitación	Solicitud y obtención de la constancia oficial de pagos de rehabilitación en DIGEPIH.
2. Verificación de Pagos	Auditoría en el sistema financiero oficial del IP de los recibos de tasas correspondientes.
3. Auditoría Digital en RRSS y Web	Levantamiento de evidencia digital de uso en Instagram, TikTok, Facebook, Google y buscadores.
4. Investigación de Mercado	Estudio formal de campo sobre comercialización real (previa autorización del cliente).
5. Demanda y Resolución	Radicación del escrito, traslado a la demandada, etapa probatoria y emisión de resolución de cancelación.

8.4 Acción de Nulidad Marcaria:

Se promueve contra registros concedidos en contravención a las prohibiciones de los Artículos 83 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial o que vulneren derechos previamente adquiridos. Requiere demanda formal, aportación de pruebas de notoriedad/uso previo, contestación, conclusiones y resolución que ordena la anulación e inscripción en el folio oficial.

CAPÍTULO 9: MÓDULO FINANCIERO, FACTURACIÓN FISCAL SAR Y REGLA DE SOLVENCIA

9.1 Catálogo Integral de Costos y Tasas del Trámite: El sistema desglosa los costos operacionales del expediente marcarlo:

Rubro de Costo	Descripción Operativa	Tratamiento Fiscal SAR
Tasas Oficiales de Presentación	Tasa oficial fijada por el Instituto de la Propiedad para el ingreso de la solicitud.	Reembolso Exento (0% ISV)
Publicación en La Gaceta	Derechos arancelarios cobrados por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).	Reembolso Exento (0% ISV)
Timbre del Colegio de Abogados	Timbre de contratación de L 50.00 requerido por Ley en el escrito de presentación.	Reembolso Exento (0% ISV)
Gastos Notariales y Autenticaciones	Honorarios por actas de autenticidad de firmas, escrituras y testimonios.	Reembolso Exento (0% ISV)
Traducciones Oficiales Juradas	Costos de traducción por perito oficial en documentos en idioma extranjero.	Reembolso Exento (0% ISV)
Apostillas y Legalizaciones	Aranceles gubernamentales consulares o de Relaciones Exteriores.	Reembolso Exento (0% ISV)
Envíos Courier Internacional	Gastos de mensajería certificada (DHL/FedEx) para envío de poderes o títulos.	Reembolso Exento (0% ISV)
Honorarios Profesionales Legales	Honorarios devengados por el bufete por servicios de gestión, análisis y litigios.	Gravado al 15% ISV

9.2 Tratamiento Fiscal Hondureño (ISV 15% vs. Gastos Reembolsables):

En estricta conformidad con la legislación tributaria hondureña, el sistema separa conceptualmente dos rubros en cada factura: 1) **Gastos por Cuenta del Cliente (Exentos):** Tasas del IP, publicaciones ENAG y timbres no integran la base imponible del ISV; 2) **Honorarios Profesionales:** Gravados obligatoriamente con el **15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV)**.

9.3 Ciclo de Facturación Fiscal y Cumplimiento SAR:

- **Factura Borrador / Previa:** Creada por el Gestor de Facturación (ACT-006-A). Permite cotizaciones y revisiones sin consumir número correlativo ni rango fiscal.
- **Validación Previa a Confirmación:** Al solicitar la aprobación, el sistema valida: 1) Existencia de parámetro fiscal activo; 2) Fecha actual <= Fecha Límite de Emisión del CAI; 3) Número correlativo actual < Rango Hasta autorizado.
- **Aprobación Diferida por Rol Autorizado:** Solo el Aprobador de Facturación (ACT-006-B) puede confirmar la factura, asignando el número oficial e incrementando el contador atómico.
- **Algoritmo de Numeración Fiscal:** Numero_Final = Mascara + LPAD(Correlativo, Longitud, "0").
- **Inmutabilidad Histórica:** Todo parámetro fiscal que haya respaldado al menos una factura confirmada queda estrictamente bloqueado para edición.
- **Procedimiento de Anulación:** Una factura confirmada por error puede ser Anulada, pero conserva su correlativo intacto para efectos de reportería fiscal mensual al SAR.

REGLA DE NEGOCIO INFRANQUEABLE: COMPUERTA DE SOLVENCIA FINANCIERA (P360)

Conforme a la Sección XII (Párrafo 360) del manual, el personal tiene estrictamente prohibido entregar o remitir el Certificado de Registro de Marca original al cliente si el expediente registra facturas en estado pendiente de pago. El sistema bloquea automáticamente la acción de despacho documental en el repositorio digital y en la ficha física hasta que el área de Facturación y Cobros valida la solvencia total mediante comprobante ingresado.

CAPÍTULO 10: CONTROL INTERNO, MONITOREO DE VENCIMIENTOS Y REPORTERÍA

10.1 Gestión del Expediente Híbrido: Cada solicitud cuenta con una carpeta física custodiada en el archivo central y un expediente digital en la nube sincronizados bajo el mismo código correlativo interno.

10.2 Monitoreo Post-Registro y Renovaciones Futuras: El sistema no finaliza con la concesión de la marca; inicia el módulo de vigilancia por diez (10) años:

- **Vencimiento Decenal:** La marca tiene una vigencia legal de 10 años contados desde la fecha de concesión.
- **Alertas Tempranas de Renovación:** El sistema dispara recordatorios automatizados a los 12 meses y 6 meses previos al vencimiento decenal para gestionar la solicitud de renovación con el cliente.
- **Anualidades y Rehabilitaciones Futuras:** Monitoreo de pago de tasas periódicas para blindar el signo frente a eventuales acciones de cancelación por no uso.

10.3 Reportería Automatizada al Cliente: El sistema emite notificaciones formales vía correo electrónico en cada hito procesal clave:

Hito Procesal Reportado	Contenido del Reporte al Cliente
Presentación de Solicitud	Remisión de comprobante oficial con número de expediente asignado y fecha de presentación.
Notificación de Prevención / Objeción	Copia íntegra del auto oficial, dictamen jurídico, estrategia recomendada y costos de defensa.
Publicación en La Gaceta	Remisión de copia digitalizada del aviso publicado en ENAG y cómputo del plazo de oposición.
Resolución Final	Copia formal de la resolución de concesión o denegatoria y explicación de pasos siguientes.
Emisión y Envío de Certificado	Constancia oficial de registro y entrega de título bajo confirmación de solvencia.
Vigilancia y Renovación Preventiva	Reporte periódico anual del estado de la marca y alertas de vencimiento decenal.

CAPÍTULO 11: BUENAS PRÁCTICAS DEL BUFETE Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- 11.1 Principios Éticos y Confidencialidad Absoluta:** La información de los signos solicitados, estrategias comerciales y datos de clientes están clasificados como Secreto Profesional. El sistema cifra las bases de datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), restringiendo accesos no autorizados mediante políticas estrictas de RBAC.
- 11.2 Control de Calidad Previo a Presentación (Doble Verificación):** Ningún expediente puede presentarse ante la DIGEPIH sin contar con la aprobación de dos roles: elaboración por el Paralegal y validación formal por el Coordinador de Propiedad Intelectual.
- 11.3 Trazabilidad y Pistas de Auditoría Inmutables (Log Centralizado):** Cada acción del sistema genera un registro de auditoría con los siguientes campos:
- ID Log, Timestamp, Usuario, Rol, Entidad, Registro ID, Acción, Payload Anterior, Payload Nuevo, IP Origen
- El log de auditoría está protegido contra borrado o modificación (Append-Only), garantizando respaldo probatorio ante cualquier requerimiento interno o judicial.

CAPÍTULO 12: ARQUITECTURA DE SOFTWARE, MODELO DE DOMINIO Y ESQUEMA DE DATOS

12.1 Arquitectura de Solución (Clean Architecture & Modular Monolith): La aplicación se estructura en 5 capas desacopladas:

Capa Tecnológica	Descripción de Componentes
1. Capa de Presentación (Frontend)	Single Page Application (SPA) desarrollada en React / Angular con TypeScript. Incluye portal privado del bufete y portal de clientes.
2. API Gateway & Seguridad	Controlador de autenticación OAuth2 / JWT, firewall de aplicaciones, validación de esquemas y registro transaccional de auditoría.
3. Capa de Servicios de Negocio (Core)	Servicios de dominio en Node.js / .NET Core: Motor de Plazos Hábiles, Gestor de Litigios, Publicaciones ENAG y Facturación Fiscal SAR.
4. Capa de Tareas en Segundo Plano	Worker de tareas asíncronas (Cron / BullMQ) para el escaneo diario de vencimientos legales y despacho masivo de alertas por correo.
5. Capa de Persistencia y Storage	Motor relacional PostgreSQL con soporte JSONB para auditoría; Almacenamiento de objetos S3 / Azure Blob cifrado para expedientes digitales.

12.2 Módulos Funcionales del Sistema (Catálogo Completo):

Identificador de Módulo	Alcance Funcional
MOD-01: Directorio de Clientes	Gestión de titulares nacionales y extranjeros, poderes, escrituras constitutivas y apostillas.
MOD-02: Expedientes Marcarios	Apertura física/digital, clasificación de Niza asistida, preparación y presentación ante DIGEPIH.
MOD-03: Gestor de Plazos y Agenda	Motor de cálculo de días hábiles procesales, feriados hondureños y semáforo de vencimientos fatales.
MOD-04: Litigios y Controversias	Flujos independientes para denegatorias de fondo, recursos (reposición/apelación), oposiciones, cancelaciones y nulidad.
MOD-05: Publicaciones y La Gaceta	Control del ciclo de los 3 avisos en ENAG, registro de fechas y control de entrega física de ejemplares a DIGEPIH.
MOD-06: Repositorio Documental	Custodia de etiquetas 2"x4", timbres L 50.00, autos de DIGEPIH, certificados y comprobantes de recepción.
MOD-07: Facturación Fiscal SAR	Ciclo Borrador/Aprobada/Anulada, control de CAI, rangos correlativos, ISV 15% y compuerta de solvencia.
MOD-08: Portal de Clientes	Acceso web restringido para que el cliente consulte estados, apruebe presupuestos y descargue reportes.

12.3 Esquema Relacional de Base de Datos (Tablas Maestras y Atributos):

Tabla Relacional	Atributos Principales y Restricciones de Integridad
clientes	id (PK), tipo_persona (NATURAL/JURIDICA_NAC/EXT), nombre_razon_social, rtn, nacionalidad, estado_civil, direccion, email, telefono
documentos_base	id (PK), cliente_id (FK), tipo_documento (PODER/ESCRITURA/APOSTILLA), estado_apostilla, traduccion_oficial_uri, vigencia_fin
expedientes	id (PK), codigo_interno, cliente_id (FK), denominacion_marca, tipo_signo, clase_niza (1-45), descripcion_especifica, reivindica_prioridad, pais_prioridad, fecha_prioridad, no_expediente_digepih, fecha_presentacion, estado_procesal, archivo_etiqueta_uri, etiquetas_2x4_entregadas, timbre_I50_pagado, paralegal_id (FK), coordinador_id (FK)
publicaciones_enag	id (PK), expediente_id (FK), recibo_enag, fecha_aviso_1, fecha_aviso_2, fecha_aviso_3, fecha_fin_oposicion, ejemplares_recibidos, ejemplares_entregados_digepih
litigios	id (PK), expediente_id (FK), tipo_litigio (OBJECION_FONDO/OPOSICION/CANCELACION/NULIDAD), demandante, demandado, fecha_notificacion, fecha_vencimiento_fatal, autorizacion_cliente, abogado_id (FK), estado_litigio, resultado
investigaciones_uso	id (PK), litigio_id (FK), constancia_rehabilitacion, verificacion_pagos_ip, auditoria_rrss_realizada, reporte_evidencias_uri
recursos	id (PK), litigio_id (FK), instancia (REPOSICION_10D/APELACION_3D/CONTENCIOSO_30D), fecha_resolucion_previa, fecha_fatal, estado
plazos_legales	id (PK), expediente_id (FK), concepto, tipo_dias (HABILES/CORRIDOS/MESES), total_dias, fecha_inicio, fecha_vencimiento, estado
parametros_sar	id (PK), cai, mascara, longitud_correlativo, rango_desde, rango_hasta, numero_actual, fecha_limite_emision, estado
facturas	id (PK), expediente_id (FK), cliente_id (FK), parametro_sar_id (FK), numero_factura, cai_historico, subtotal_honorarios, isv_15, subtotal_reembolsos_exentos, total, estado (BORRADOR/PENDIENTE/APROBADA/PAGADA/ANULADA), comprobante_pago_uri
certificados	id (PK), expediente_id (FK, Unique), numero_registro, fecha_concesion, fecha_vencimiento_10y, solvencia_validada, fecha_entrega_cliente, firma_recepcion_uri
log_auditoria	id (PK), timestamp, usuario_id (FK), entidad, registro_id, accion (CREAR/EDITAR/APROBAR/ANULAR), motivo, payload_ant, payload_post, ip_address

CONCLUSIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

El presente documento proporciona a los equipos de desarrollo, líderes técnicos y directores de práctica jurídica la especificación definitiva y completa del Sistema LegalTech de Marcas. Su adopción garantiza la eliminación de vacíos procesales, la mitigación de contingencias legales ante la DIGEPIH y el cumplimiento riguroso de la normativa fiscal del SAR.